رقم القضية في المحكمة الإدارية ٢٩١٨ لعام ١٤٤٢هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ١٥٩ لعام ١٤٤٣هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٣/٣/٦هـ

الموضوعات

اختصاص - ولائي - دعاوى التظلم من مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لجائحة فايروس كورونا.

مطالبة المدعية إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن معاقبتها بغرامة مالية؛ جراء مخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لجائحة فايروس كورونا - صدور حكم المحكمة الإدارية بإلغاء القرار؛ استناداً إلى عدم صحة بيانات المدعية في محضر ضبط المخالفة - نظر محكمة الاستئناف للدعوى - تقرير محكمة الاستئناف أن النظام قرر تشكيل لجنة مختصة للنظر في التظلم من مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لجائحة كورونا، وجعل قرارات تلك اللجنة نهائية غير قابلة للطعن؛ ومن ثم تنحسر معه ولاية المحاكم الإدارية عن نظر هذه الدعوى - أثر ذلك: إلغاء الحكم، والقضاء بعدم اختصاص المحاكم الإدارية ولائياً بنظر الدعوى.

مستند الحكم

- الأمر الملكي رقم (أ/٥٨٤) وتاريخ ١٤٤١/٩/٦هـ، بشأن الأحكام والعقوبات الخاصة بمخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة فايروس كورونا.

الوَقَائِع

تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها بأن وكيل المدعية تقدم بتاريخ ١٤٤٢/٩/٨هـ إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها: أن المدعى عليها قد أصدرت قرارها رقم (V/٥٨٦٤١٦) وتاريخ ٢٠٢٠/٣/٢م الموافق ١٤٤٢/٧/١٨هـ المتضمن تغريم منشأة موكلته بمبلغ (١٠,٠٠٠) ريال؛ بسبب عدم التزامها بالإجراءات الاحترازية، وأفاد بعدم صحة ما استندت إليه المخالفة كون رقم السجل التجاري الوارد بالمخالفة يختلف عن رقم السجل التجاري للمدعية، وكذلك اسم المدعية يختلف عن الاسم الوارد بالمخالفة. وبإحالة الدعوى إلى الدائرة، باشرت نظرها على النحو المبين بمحضرها، وفيها أكد وكيل المدعية على الدعوى الواردة بصحيفة الدعوى، وبطلب الجواب من ممثل المدعى عليها، قدم مذكرة عن طريق خدمة تبادل المذكرات ذكر فيها: أن ضبط هذه المخالفة والاعتراض عليها تم تنظيمه بموجب الأمر الملكي الكريم رقم (أ/٥٨٤) الصادر بتاريخ ١٤٤١/٩/٦هـ والخاص بالموافقة على الأحكام والعقوبات الخاصة بمخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة فايروس كورونا المستجد، وذكر بأن الأمر الملكي سالف الذكر تضمن في البند رقم (١١) قيام وزير العدل بتشكيل لجنة أو أكثر للنظر في مثل هذه المخالفات، وذكر بأن مركز تسوية الخلافات التابع للمدعى عليها لم يصدر قراره كونه غير مختص بنظر مثل هذه المخالفات، وطلب الحكم بصرف

النظر عن هذه الدعوى. ولصلاحية الدعوى للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة ثم أصدرت هذا الحكم مبنياً على الآتي.

الأسباب

لما كان وكيل المدعية يطلب إلغاء قرار المدعى عليها رقم (V/٥٨٦٤١٦) وتاريخ ٢٠٢٠/٣/٢م المتضمن تغريم منشأة موكلته بمبلغ (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال؛ فإن الدعوى حينئذٍ تكون من اختصاص المحاكم الإدارية ولائياً استناداً للمادة (١٣/ب) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ، كما تختص هذه المحكمة مكانياً بنظرها طبقاً للمادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) في ١٤٣٥/١/٢٢هـ، كما تم إحالة الدعوى للدائرة وفقاً لقواعد توزيع الدعاوى الصادرة بقرار رئيس مجلس القضاء الإداري رقم (٧٩) لعام ١٤٤٠هـ. وأما عن قبول الدعوى شكلاً، فبما أن الفقرة الرابعة من المادة الثامنة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم آنف الذكر قد نصت على: "فيما لم يرد به نص خاص، يجب في الدعوى -المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (الثالثة عشرة) من نظام ديوان المظالم إن لم تكن متعلقة بشؤون الخدمة المدنية- أن يسبق رفعها إلى المحكمة الإدارية التظلم إلى الجهة مصدرة القرار خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بهذا القرار، ويتحقق العلم به بإبلاغ ذوي الشأن به أو بنشره في الجريدة الرسمية إذا تعذر الإبلاغ. وعلى تلك الجهة أن تبت في التظلم خلال

ستين يوماً من تاريخ تقديمه، وإذا صدر قرارها برفض التظلّم أو مضت المدة المحددة دون البت فيه، فللمتظلم رفع الدعوى إلى المحكمة الإدارية خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض أو من تاريخ انتهاء مدة الستين يوماً المحددة للجهة دون البت في التظلم. ويجب أن يكون قرار الجهة برفض التظلم مسبباً..."، وبما أن الثابت من صورة القرار محل الدعوى أن صدوره كان بتاريخ ٢٠٢١/٣/٢م الموافق ١٤٤٢/٧/١٨هـ، وقدم وكيل المدعي اعتراضه للمدعى عليها، ولم يصدر قرارها بسبب عدم اختصاصها بحسب مذكرة ممثل المدعى عليها، والثابت أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بتاريخ ١٤٤٢/٩/٨هـ؛ فحينئذٍ تكون الدعوى مرفوعةً خلال المواعيد المقررة؛ ومن ثم يتعين قبولها شكلاً. وعن موضوع الدعوى، فلما كان الثابت صدور قرار المدعى عليها رقم (V/٥٨٦٤١٦) وتاريخ ٢٠٢٠/٣/٢م المتضمن تغريم منشأة موكلته بمبلغ (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال؛ وذلك لعدم التزامها بالإجراءات الاحترازية، وحيث إن من مقتضيات مبدأ المشروعية وقواعد القضاء الإداري أن تتوفر في القرار الإداري جميع الأركان الخاصة به، وأن لا يشوبه عيب من العيوب لكي يصدر صحيحاً ومنتجاً لآثاره، وأن يكون موافقاً من حيث الموضوع للقاعدة النظامية، وإلا فإنه يكون حينئذٍ غير مشروع وحريٍّ بالإلغاء. وبما أن الثابت أن المدعية صاحبة الترخيص، واسم مركزها: مركز (...) للرعاية النهارية، ورقم السجل التجاري للمركز هو (...) وموقع المنشأة: محافظة ينبع، والثابت أن محضر ضبط المخالفة جاء فيه أن اسم المركز المخالف هو مركز (...) لذوي الاحتياجات الخاصة -للرعاية

النهارية- ورقم سجله التجاري هو (...) وموقع المنشأة: حي المشهد - ينبع البلد، وبما أن القرار بحالته الماثلة يعتبر معيباً بعيب الشكل؛ كون المدعى عليها لم تتحر الدقة في ذكر اسم وموقع ورقم السجل التجاري للمخالف؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقها.

لذلك حكمت الدائرة: بإلغاء قرار فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة رقم (٥٨٦٤١٦/V) وتاريخ ٢٠٢١/٣/٢م.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

محكمة الاستئناف

تمت المرافعة أمام محكمة الاستئناف بعد أن قدمت المستأنفة -المدعى عليها- طلب استئناف على حكم المحكمة الإدارية.

وقد بنت المحكمة حكمها على: أنّ وزارة الداخلية قد أعلنت بتاريخ ١٤٤١/٩/١٢هـ عن الأحكام والعقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا، وذلك بناءً على الفقرة الثانية من الأمر الملكي رقم (أ/٥٨٤) وتاريخ ١٤٤١/٩/٦هـ، وقد ورد في البند الحادي عشر من تلك الأحكام والعقوبات ما نصه: "يشكل وزير العدل لجنة -أو أكثر- من ثلاثة من المختصين الشرعيين والنظاميين، تتولى النظر في التظلمات من قرارات إيقاع عقوبة الغرامة..."، كما

ورد في البند الثاني عشر منها ما يلي: "يجوز لمن صدر ضده قرار بإيقاع عقوبة الغرامة أو عقوبة إغلاق المنشأة؛ التظلم منه أمام اللجنة المشار إليها في البند (الحادي عشر) أعلاه، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (عشرة) أيام من تاريخ إبلاغه بالقرار، ويكون قرار اللجنة في هذا الشأن نهائياً، مكتسباً صفة القطعيَّة وغير قابل للطعن أمام أي جهة أُخرى"، وتأسيساً على ما تقدم؛ فإن محاكم ديوان المظالم لا تختص ولائياً بنظر الدعاوى المتعلقة بمخالفة الإجراءات والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا.

لذلك حكمت المحكمة: بإلغاء الحكم، والقضاء مجدداً بعدم اختصاص محاكم ديوان المظالم ولائياً بنظر الدعوى.